

05080000

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....00003020.....

Tocache, 16 DIC 2025

VISTO:

El memorando N°1246-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 11 de diciembre de 2025, el Informe de Rectificación N°029-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 11 de diciembre de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (90) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Opinión Legal N° 0088-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ de fecha 27-11-2025 la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA que resulta ser **PROCEDENTE** la **RECTIFICACION DE OFICIO** de la Resolución Directoral N° 00002652 de fecha 17 de octubre del 2025, en el extremo de lo consignado en la parte de la calificación y gravedad de la falta, donde se resolvió imponer la sanción administrativa disciplinaria de Cese Temporal al profesor Angel Artemio Mariñas Parra, debiendo ser el correcto lo postulado en el Informe N° 030-2025-GRSM/DRESM-UGEL-T/P-CPPADD/ST del 20 de octubre del 2025.

Que, desde la calificación y gravedad de la falta, se ha incurrido en error material al haberse consignado erróneamente lo siguiente:

00002652

Su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la referencia de la conducta y Artículo 6.- De las manifestaciones del hostigamiento sexual, moral d) Acercamientos corporales, toques, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima y f) Otras conductas que atenten contra el prescrito en el art. 48° Cese temporal. Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como graves.

Que, de acuerdo a los documentos de referencia y al análisis de la CPDADO se acredita la falta en parte y no en su totalidad por Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, infirmitad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal imputada al Prof. ANGEL ARTEMIO MARIÑAS PARRA, docente contratado de la I.E. N°0425 "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, y visto los documentos Oficio N° N°128-2025/DRE N°0425 "CV-LIJ" de fecha 12/08/2025, Memorandum N° 001-2025-IE N°0425CV-LIJ de fecha 12/08/25, Oficio N° 0127-2025/DRE N°0425 CV-LIJ de fecha 11/08/2025, Informe N° 026-2025-GRSM/DRESM/UGEL-T/AGP-IECENARC de fecha 18/08/2025, Interrogatorio de fecha 22/08/2025, tema de declaración de menores de fecha 21/08/2025, Informe Oral entre otros; asimismo, que mientras no exista evidencia en contrario, el cual sucede en el presente caso, ya que el profesor en PAD solo ha demostrado parcialmente su inocencia, bajo el amparo de su defensa el día 08 de octubre del 2025 y el respaldo de algunos miembros educativos, padres de familia y terceros, pero no ha inculcado toda responsabilidad.

Que, la presente conducta pasible de sanción disciplinaria se encuentra tipificada en la Ley N°29044, Ley de Reforma magisterial prescribe que son aplicables los siguientes artículos para el presente caso materia de investigación: art. 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia, n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática; i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; q) Otras que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; hechos que son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en el art. 48° Cese temporal. Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No se aplica
b) Forma en que se comete.	Por cuanto la forma o el proceder en que cometió esta acción el docente denunciado a lanzado frases inadecuadas como "SERORITA UNDA", "YA LLEGO A SU CASA, PODEMOS HABLAR NORMAL O NO", también proferir invitaciones a IR DE VIAJE, SALIR A CENAR, Y LES HA PEDIDO QUE SEAN SUS ENAMORADA a dos de ellas; motivo por el cual se tiene en autos el acta de manifestación de fecha 03/07/2025, donde se ha llamado a alumnos y alumnas al azar, de la propia aula del 4° y 5° de secundaria de la IED412, acciones que nos conllevan a tener seguridad y confianza de las alumnas presuntas agraviadas. Ya que dicho docente no tiene la porque desgracia de esa forma a ningún alumno y alumna de la I.E donde labora, a sabiendas que está prohibido por ley u otras normas, que no se puede realizar ningún tipo de insinuación indebida o hablarles de esa manera a los niños, niñas y adolescentes, bajo su función educadora.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido vulnerado es la preservación del respeto e integridad sexual, por lo que se debe de evitar aquellos actos que exteriorizan una actitud tendiente a convertirse en afectación en su desarrollo psíquico en los alumnos; en general puedan afectar su dignidad.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes de

Sin embargo, de los actuados y del contenido correcto de la resolución, **debe decir:**

9.- La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No se aplica
b) Forma en que se comete.	Por cuanto la forma o el proceder en que cometió esta acción el docente denunciado a realizado actos inadecuados como "HABER ABRAZADO POR EL PECHO, MIENTRAS SE ENCONTRABAN DE ESPALDAS, LE HA DICHO ALGO AL OÍDO Y MORDIDO LA OREJA IZQUIERDA, LES AGARRÓ LAS NALGAS Y LAS PIERNAS", también decirles "QUE LES HARÁ PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN" si siguen con la denuncia en su contra o "TODO LO QUE SE HACE AQUÍ, SE QUEDA AQUÍ" motivo por el cual se tiene en autos el acta de manifestación de fecha 21/08/2025, donde se ha llamado alumnos y alumnas al azar, de la propia aula del 3° de secundaria de la IE0425 Cesar Vallejo - Uchiza, acciones que nos conllevan a tener seguridad y confianza de lo manifestado por las alumnas presuntas agraviadas. Ya que dicho docente no tiene por qué dirigirse de esa forma a ningún alumno y alumna de la I.E donde labora, a sabiendas que está prohibido por ley u otras normas, que no se puede realizar ningún tipo de insinuación indebida o hablarles de esa manera a los niños, niñas y adolescentes, bajo su función educadora.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido vulnerado es la preservación del respeto e indemnidad sexual, por lo que se debe de evitar aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertirse en afectación en su desarrollo psíquico en los alumnos; en general puedan afectar su dignidad.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención del docente cuestionado, por cuanto el acto reprochable es el de haberse aprovechado de su condición de docente y así presuntamente vulnerar el derecho al libre desarrollo y bienestar, así como la paz y tranquilidad de las menores presuntas agraviadas; lo cual evidentemente supone el incumplimiento de sus deberes y prohibiciones como docente; y por último el docente en investigación preliminar, es un profesional de la educación con título de profesor o licenciado en la educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad, y el Estado en la formación integral del educando , razón de ser de su ejercicio profesional; quien debió tener presente la exigibilidad de su deber y prohibición dentro del compromiso del marco ético de la profesión docente y no quebrantarla o vulnerarla.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos

convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, este colegiado hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248° numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción, como el Oficio N° N°128-2025/DIE N°0425 "CV"-U/D de fecha 12/08/2025, Memorandum N° 001-2025-IE N°0425CV-U/D de fecha 12/08/25, Oficio N° 0127-2025/DIE N°0425 CV-U/d de fecha 11/08/2025, Informe N° 025-2025-GRSM/DRESM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 18/08/2025, interrogatorio de fecha 22/08/2025, toma de declaración de menores de fecha 21/08/2025, Informe Oral entre otros documentos que se anexan en el presente acto motivado" fundamentada razonablemente sobre la comisión de los hechos que se realizaron en el presente PAD; con lo cual carece de sustento en parte lo señalado o invocado por la docente en PAD, a través de sus fundamentos de hecho o de derecho, ya que no se ha vulnerado principio alguno al docente en proceso.

Este colegiado ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).*

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados al Prof. Ángel Artemio Mariñas Parra, docente contratado de la I.E °0425 "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín; ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial**,

el art.- 40 literal c) **Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los padres de familia; n) **Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo**, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, **la tolerancia** y el desarrollo de una cultura de paz y democrática; i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, **sexo**, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (falta subsumida en la **Ley N°27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual**, cuya última modificación introducida por el **Decreto Legislativo N°1410**, define el hostigamiento sexual como **"una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta"** y Artículo 6.- De las manifestaciones del hostigamiento sexual, literal d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima y f) Otras conductas que encajen en el concepto regulado en el artículo 4 de la presente Ley"; hechos que son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en el:

art.- 48° Cese temporal. Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Del presente caso en particular este colegiado luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito suficiente para imponer sanción administrativo disciplinario de CESE TEMPORAL sin goce de remuneraciones** en el servicio, al Prof. Ángel Artemio Mariñas Parra, docente contratado de la I.E °0425 "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín, al haber transgredido u omitido, los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del

00003020

caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Declarar la **RECTIFICACION DE OFICIO** de la Resolución Directoral N° 00002652 de fecha 17 de octubre del 2025, en el extremo que se describe en la parte considerativa donde se ha consignado lo que **debe decir**, quedando subsistente lo demás que lo contiene.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Ángel Artemio Mariñas Parra**, identificado con D.N.I N°09879879, numero de celular 975847326, correo electrónico angelmara4_5@hotmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, a la Responsable de Escalafón, Planillas y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Víctor Vela Ramírez.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

VVR/DUGEL
MDCP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST